

ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๔



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากสัญญาจ้างงานก่อสร้าง กรณีเงื่อนไขในสัญญา
กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ควบคุมงาน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ที่ผู้รับจ้างจัดหาให้ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง (ประจำวัน)
๒. ตัวอย่างแบบรายงานทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ที่ผู้รับจ้างจัดหาให้ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้เสนอเรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากสัญญาจ้างงานก่อสร้าง
กรณีเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ควบคุมงาน
ส่งผลให้อาจมีการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
รวมถึงอาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้รับจ้าง ส่งผลต่อความเสียหายแก่รัฐและงบประมาณของประเทศ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อเป็นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากสัญญาจ้างงานก่อสร้างที่อาจส่งผลให้มีการรับทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งส่งผลต่อความเสียหายแก่รัฐ
และงบประมาณของประเทศ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖)
ประกอบมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กำหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการใช้รถยนต์ที่ผู้รับจ้างจัดหาให้ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้
สำหรับที่จะให้หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างไว้ในร่างขอบเขตของงาน และต้องนำราคา
ของรถยนต์ไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีในการคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างด้วย

๒. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำบันทึกการไต่รณณ์ที่ผู้รับจ้างจัดทำให้ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างตามทะเบียนคุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบทุกเดือนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ หากเห็นว่ามีการดำเนินการที่ผิดปกติให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางแพตริเชีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๕๕๘๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

ทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ที่ผู้รับจ้างจัดพาให้ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง (ประจำวัน)
 หน่วยงาน..... เลขที่สัญญาจ้างก่อสร้าง..... ทะเบียนรถยนต์.....

การเก็บรถยนต์				การออกเดินทาง				หมายเหตุ
วันที่	เวลา	เลข กม. เมื่อออก เดินทาง	ผู้เก็บรถยนต์ (ลายมือชื่อ) สถานที่ เก็บรถยนต์	วันที่	เวลา	เลข กม. เมื่อกลับถึง สถานที่เก็บรถยนต์	ผู้ใช้รถยนต์ (ลายมือชื่อ)	

หมายเหตุ ๑. การลงลายมือชื่อ ให้บันทึกในช่องสถานที่เก็บรถยนต์ ดังนี้

- ๑.๑ หากสถานที่เก็บรถยนต์เป็นการเก็บที่ไซต์งานก่อสร้าง ผู้ใช้รถยนต์เป็นคนลงลายมือชื่อ
- ๑.๒ หากสถานที่เก็บรถยนต์เป็นการเก็บที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานคนอื่นที่ได้รับมอบหมายต้องเป็นคนลงลายมือชื่อแทน เว้นแต่กรณีหากอยู่สำนักงานคนเดียว ผู้ใช้รถยนต์เป็นคนลงลายมือชื่อ
๒. สถานที่เก็บรถยนต์ ให้บันทึกตามหมายเลข ดังนี้
 - ๒.๑ สถานที่เก็บรถยนต์เป็นสำนักงาน ให้ใส่หมายเลข ๑
 - ๒.๒ สถานที่เก็บรถยนต์เป็นไซต์งานก่อสร้าง ให้ใส่หมายเลข ๒
๓. กรณีสัญญาจ้างงานก่อสร้างมีรถหลายคันที่ใช้ในโครงการ ให้บันทึกแยกเป็นรายคันในทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์นี้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่

วันที่

เรื่อง รายงานทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ที่ผู้รับจ้างจัดทำตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างโครงการ เลขที่สัญญา

เรียน (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ.....

เลขที่สัญญา.....ผู้รับจ้าง.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....

ได้จัดการรถยนต์ทะเบียน.....เพื่อให้.....(ชื่อหน่วยงาน).....

นำไปใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง โดยรถยนต์คันดังกล่าว.....(ชื่อผู้ใช้รถ).....

เป็นผู้นำรถยนต์ไปใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมงานตามสัญญาก่อสร้าง ณ(สถานที่ก่อสร้าง)..... นั้น

.....(ฝ่ายพัสดุ)..... พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การใช้รถยนต์ในการควบคุมงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการใช้รถยนต์ที่นำไปใช้ในการควบคุมงานสำหรับรถยนต์ที่ผู้รับจ้าง

จัดทำให้ตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ชื่อ นามสกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ